

	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 1 Función y Autoridad de Aplicación de la Ley Subcapítulo 1.2 Límites de Autoridad	Página 1 de 2
		Fecha de Creación 12/junio/19
		Fecha de Revisión 12/junio/19
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 1.2.4 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

1.2.4 ALLANAMIENTO Y CONFISCACIÓN

El ingreso a algún lugar y el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos de un delito, al igual que todas las acciones de los Policías del Estado de México realizadas durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión son desarrolladas con estricto apego a la normatividad vigente aplicable y respeto a los derechos humanos.

En tal caso de que por alguna situación apremiante se requiera la entrada a algún inmueble y no se tenga autorización judicial para ello, ésta se hará dando observancia a lo establecido en el Artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales:

Ingreso de la autoridad a un lugar sin autorización judicial

Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando:

1. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas.
2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.

En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá informarlo, dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional.

A dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento, a efectos de ratificarla.

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta que al efecto se levante.

Confiscación

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.

Los policías del Estado de México, que durante el desempeño de sus funciones actúen como primer respondiente en un hecho que pudiera constituir un delito, deberán elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, tomando las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados; los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Detención y registro

Los policías del Estado de México están obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante. La detención se deberá conducir conforme a los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales; en este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla a disposición del Ministerio Público inmediatamente.

Cuando se realice la detención de una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querrela de la parte ofendida, se le informará a ésta, para que sea presentada la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

No obstante que para llevar a cabo la detención e inspección de vehículos no se requiere autorización judicial, sí es necesario contar con una razón justificada, tal como la búsqueda de vehículos involucrados en un hecho delictivo, cuya característica o descripción coincida con el vehículo detenido.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Davalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM